110_行政起诉_正

原告：吴志华，男，1994/11/17，汉族，住广东省广州市荔湾区湛涌中约28号菜鸟驿站附近，公民身份号码：441521199411173815

被告方：广东省广州市白云区分局、均禾派出所（广东省广州市白云区嘉禾望岗罗岗村所长、区域负责人周队长、广东省广州市白云区嘉禾望岗罗岗社区医生等相关人员），统一社会信用代码：1144011100750288XG

诉求请求：

1、本案诉讼费用由被告方承担。

2、诉讼最基本的要求：对方观点、审判上的判决把相关的法律依据白纸黑字明确呈现出来，比如在判决书上，不支持原告诉求1，理由如下,依据法律（具体法律条文）规定，原告的诉求不在该法律支持范围内，故此不支持原告诉求1；如果审判官或者审判团队觉得对方有需要宽容处理，请把理由在庭上明确说出来或者在判决书上呈现出来.

3、条件支持，原告申请在线开庭。

4、原告依据《中华人民共和国国家赔偿法》第二条 和 《最高人民法院关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》（法释〔2022〕10号）第一条、第二条，针对公安机关不履行法定职责的行为，向被告方申请行政赔偿90509.05元（原告的损失由肇事者的直接侵权与公安机关的不作为共同造成，原告依据责任顺位，首先应由肇事者（第三人）承担民事侵权赔偿责任，但现在因被告方程序违法、违规执法、越权行驶执法权，导致肇事者落不明，原告现依据补充责任，由公安机关就其不作为所起的作用承担相应的行政赔偿责任；由“原告全部损失 = 肇事者侵权行为造成的损失 + 因公安机关不作为而扩大的损失 “变成“公安机关赔偿额 = “扩大的损失” × 公安机关不作为行为的作用系数”计算；扩大的损失计算时间从最后一次行政行为落地时间开始计算，也就是2025年6月27号到至今[当事人依旧受到该事件的影响]，先按1年时间计算，也就是365天，有偏差在做调整；日薪按照当地法院的年度平均薪资计算或者国家赔偿金标准为每日495.94元，原告无法获取法院年度平局薪资，以国家赔偿金标准为每日495.94元，相关执法机构单位不作行为的作用系数取50%，若是肇事者事件公安相关机构参与其中，要求不作行为的作用系数取100%，甚至更高）

5、原告依据《国家赔偿法》第四条 行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利，（四）造成财产损害的其他违法行为。原告要求被告方承担原告因为被告方犯罪式执法、越权执法误导原告进行医疗检查所支出的费用：挂号180元、各项检查费用总计1718.33元，核算本次进行医疗检查总费：1898.33元

6、根据第一次报案接受笔录的公安执法异常询问和私自上访后处理结果，我有权利质疑该事件背后驱动有公安机关参与的影子，原告要求事件涉及的相关执法人员对原告提交材料中“110_诉求确认事项”一些问题进行核对；

7、原告要求被告方撤销不立案决定、责令公安机关履行法定职责。

8、审判结束，原告要求拷贝一份庭审监控录像。

事实与理由：

2025年5月15号，原告本人去报案之前先拨打110，确认该区域负责公安机构广州市白云区公安局分局均禾派出所，然后拿着110g多监控数据去报案；2025年06月04日，拿到不给予立案的告知书（行政行为）；

2025年6月20日（23号提交信息纠正的诉求），原告在12389线上提交投诉广东省广州市白云区公安局（报案机构是均禾派出所）存在一些针对原告报案过程中的一些不合规、不合理执法行为之后，分别是在2025年6月25号、27号两次上访原告居住处；两次上访(第一次所长、周队长、村干部等其他来访人员；第二次，周队长、村干部社区人员[社区医生]、其他来访人员)；第一次，相关执法者口头下定论原告报案事件是原告出现幻听，希望原告自行搬离，声称希望原告能找一个环境更好（这里值得赞赏的一点，还没有动粗，还没有强制执行）；第二次，携带着社区医生（事后原告才从家属得知这件事情），咨询一些原告睡眠时间和一些报案事件是否家属参与其中（为什么要咨询原告的家属参与其中的问题？），事后致电给原告的家属（未经允许，私自联系原告的家属），向原告的家属告知原告存在抑郁、幻听等症状，并且向原告的家属放话若是原告在报案，将会走送精神病流程，就是将原告送进精神病院（威胁）。

关于两次访问事件，原告是这样认定的：如果公安局执法人员是为了推进案子或者与原告核实案子相关事项，原告可以认为这是一种正常执法行为；但是，这两次访问后，相关执法人员做出这种行为（上述两次上访的行为）来，不能认为相关执法行为属于正常执法的行为，这是一种犯罪执法行为：

1、未经原告同意（通过房东通知原告要来访）
2、口头下定论，不出具相关认定文书或者有效数据（正规流程走下来，没有收到任何书面或者短信通知答复）
3、未经原告允许，私下携带社区医生给原告进诊断，违背原告的意愿，侵犯原告的人生权利
4、该社区医生就单凭几个睡觉休息问题，就能给原告断定原告患有抑郁和幻听症状?
5、未经原告同意私自致电原告家属（侵犯隐私与名誉）、并告知报案事件和警告威胁的行为（滥用职权罪）也是正常执法行为?

根据《精神卫生法》第二十七条、第二十八条、第三十条和《刑法》第十八条、第三百零二条以及相关公安执法人员执法行为、原告的行为（就是拿着相关的监控数据去该管辖区域（拨打110，110分配）就是去派出所进行报案、针对相关公安机构对不给予立案情况向12389反馈了其不立案理由不成立以及在报案过程相关执法人员针对该案件处理上存在很多异常情况（不存在殴打他人、自残的行为）），可以明确该事件的执法人员的行为非但不合规、不合法而且存在多项侵犯原告正当权益、甚至陷害原告陷入精神病问题上，给原告我带来极大的负面影响，行为影响极其恶劣！

2026年3月18日再次线上报案，前后接到公安派出所3个来电。
2026年4月2号21:15时接到均禾派出所的来电（提供电话录音），本地次来电并非推进事件和纠正自身已经做错的行政行为；在原告角度看来，第一是来推卸责任，同时也可以得出一个结论就是均禾派出所的相关执法人员是认为原告报的案是应该被立案的，但由于上一级决定，所以将本应该立案案件做出不给立案的行为，第二，警告当事人在网上发布的内容，在原告这里看来就是威胁！行政执法人员打电话过来没有任何依据的警告就是威胁。

由于原告受到原告报案事件和相关执法人错误行政行为影响至今，现在原告我依据《行政诉讼法》第二条；第十二条 人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼第（八）认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的，和第（十二）认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的第三十四条被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件、最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释第六十三条、第六十四条；《民法典》中第九百九十五条人格权受到侵害的，受害人有权依照本法和其他法律的规定请求行为人承担民事责任。受害人的停止侵害、排除妨碍、消除危险、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉请求权，不适用诉讼时效的规定。
对相关执法机构和相关执法人做出违规执法和犯罪执法行为发起行政起诉起诉，希望法院依法按照其行为进行行政惩处、承担相应刑事责任以及民事责任。